



preparatic 31

TEMA 7

LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.
LA JERARQUÍA DE LAS FUENTES. LA LEY. LAS
DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CON FUERZA
DE LEY: DECRETO-LEY Y DECRETO LEGISLATIVO.
EL REGLAMENTO: CONCEPTO, CLASES Y
LÍMITES. OTRAS FUENTES DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO.

Versión
Fecha de actualización

31.1
19/02/2026

Resumen

ÍNDICE

1	Fuentes del derecho administrativo	2
1.1	El Derecho Administrativo	2
1.2	Artículos de la Constitución referentes a las fuentes del derecho	3
1.3	La jerarquía de las fuentes	3
2	La Ley	4
3	Las Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley	6
3.1	El Real Decreto-Ley	6
3.2	El Real Decreto Legislativo	6
4	El Reglamento	7
4.1	Concepto	7
4.2	Clases de reglamentos	7
4.2.1	Por su origen	7
4.2.2	Por sus efectos	7
4.2.3	Por su relación con la Ley	8
4.2.4	Por razón de los destinatarios	8
4.3	Potestad reglamentaria y sus límites	8
4.3.1	Límites materiales	8
4.3.2	Límites formales	8
5	Otras fuentes del derecho administrativo	9
5.1	La Costumbre	10
5.2	Los principios generales del derecho	10
5.3	La jurisprudencia	10

1 Fuentes del derecho administrativo

Las fuentes del derecho administrativo son las formas a través de las cuales se crean, expresan y aplican las normas que regulan la organización y actuación de las Administraciones Públicas, así como sus relaciones con los ciudadanos. En el ordenamiento español, el punto de partida común a todas las ramas del derecho se encuentra en el **artículo 1 del Código Civil**, que enumera como fuentes la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, a las que el derecho administrativo añade la especial relevancia del reglamento.

**** Ampliación**

Artículo 1 del Código Civil

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la **Ley**, la **costumbre** y los **principios generales del derecho**.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
3. La **costumbre** sólo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
4. Los **principios generales del derecho** se aplicarán en defecto de Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
5. Las normas jurídicas contenidas en los **tratados internacionales** no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.
6. La **jurisprudencia** complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

El sistema de fuentes del Derecho se puede establecer de acuerdo con la siguiente clasificación:

- a) **Fuentes primarias.** Las que se aplican siempre que concurren los supuestos de hecho por ellas contempladas. Tal carácter tienen aquellas fuentes que se exteriorizan de forma escrita.
 1. La Constitución.
 2. Los Tratados Internacionales ratificados por las Cortes Generales y publicados en el Boletín Oficial del Estado.
 3. Las Leyes, tanto formales como materiales, esto es, normas con rango de ley.
 4. Los reglamentos.
- b) **Fuentes subsidiarias.** Aquellas que se aplican sólo en defecto de fuentes primarias.
 1. La costumbre.
 2. Los principios generales del derecho.
 3. La jurisprudencia.

1.1 El Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas del Derecho Público interno que regula la organización y actividad de las Administraciones Públicas.

Derecho Administrativo se presenta como tutor del interés general. Para la gestión de los intereses generales, atribuye a la Administración un conjunto de poderes o prerrogativas. No obstante, como contrapartida, concede igualmente una serie de garantías al ciudadano, en virtud de la legalidad vigente.

En este contexto, las fuentes del derecho administrativo cumplen una doble función: determinan de dónde proceden las normas que vinculan a la Administración y, al mismo tiempo, establecen el marco de su propia capacidad normativa, especialmente a través de la ley y del reglamento.

La Administración no sólo es destinataria obligada por las normas jurídicas, como los restantes sujetos de derecho, sino protagonista en su elaboración. La **participación de la Administración** en la creación del derecho se manifiesta de distintas formas:

- La participación, dirigida por el Gobierno en la elaboración de proyectos de ley.
- La participación en la potestad legislativa delegada del Gobierno, a través de los Decretos legislativos y Decretos-Leyes.
- La elaboración de los reglamentos, que constituyen cuantitativamente el sector más importante del ordenamiento jurídico.

1.2 Artículos de la Constitución referentes a las fuentes del derecho

La Constitución Española (CE) de 1978 es la norma suprema del ordenamiento y, como tal, configura el sistema de fuentes y sus principios básicos. Entre los preceptos más relevantes destacan los **artículos 1.1 y 9.1**, que proclaman que España es un Estado social y democrático de Derecho y que ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Además, el **artículo 9.3 CE** garantiza expresamente el principio de **legalidad**, la **jerarquía normativa**, la **publicidad** de las normas, la **irretroactividad** de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la **seguridad jurídica**, la **responsabilidad** y la **interdicción de la arbitrariedad** de los poderes públicos. Estos principios informan todo el sistema de fuentes y son esenciales en derecho administrativo, por su papel en el control de la actuación administrativa y en la producción de reglamentos.

En los siguientes artículos de la CE se hace mención de las diferentes fuentes del derecho:

- **Artículo 81:** Leyes Orgánicas
- **Artículo 82:** La delegación Legislativa
- **Artículo 83:** Limitación de las Leyes de Bases
- **Artículo 85:** Decretos Legislativos
- **Artículo 86:** Decretos-leyes
- **Artículo 88:** Proyectos de ley
- **Artículo 89:** Propositiones de ley
- **Artículo 93:** Tratados internacionales
- **Artículo 150:** Coordinación de competencias legislativas

1.3 La jerarquía de las fuentes

La jerarquía de las fuentes determina el orden de aplicación de las normas en caso concreto, así como el criterio para solucionar las prescripciones contradictorias contenidas en normas de rango distinto.

El **principio de jerarquía normativa**, reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución, establece que las normas de rango superior prevalecen y se imponen sobre las de rango inferior. Las normas que ostentan el mismo rango tienen la misma fuerza normativa. Adicionalmente, el **artículo 1.2 del Código Civil** establece que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior, completado en el ámbito administrativo por el **artículo 47.2 de la Ley 39/2015**, que declara nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.

En virtud de este principio se configura una estructura piramidal de tres escalones, cuya cúspide es la **Constitución**, norma suprema que prevalece y se impone a todas las demás. En segundo lugar,

se encuentran las **leyes y las disposiciones del Gobierno con rango de Ley** (Decretos-Leyes y Decretos Legislativos), y en este mismo escalón se hallarían los **Tratados Internacionales** publicados en el B.O.E. También hay que tener en cuenta las Leyes y reglamentos emanados de las Comunidades Autónomas.

El tercer escalón lo constituyen los **Reglamentos**, que a su vez se ordenan jerárquicamente según el órgano del que emanan. De acuerdo con el **artículo 128 de la Ley 39/2015**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

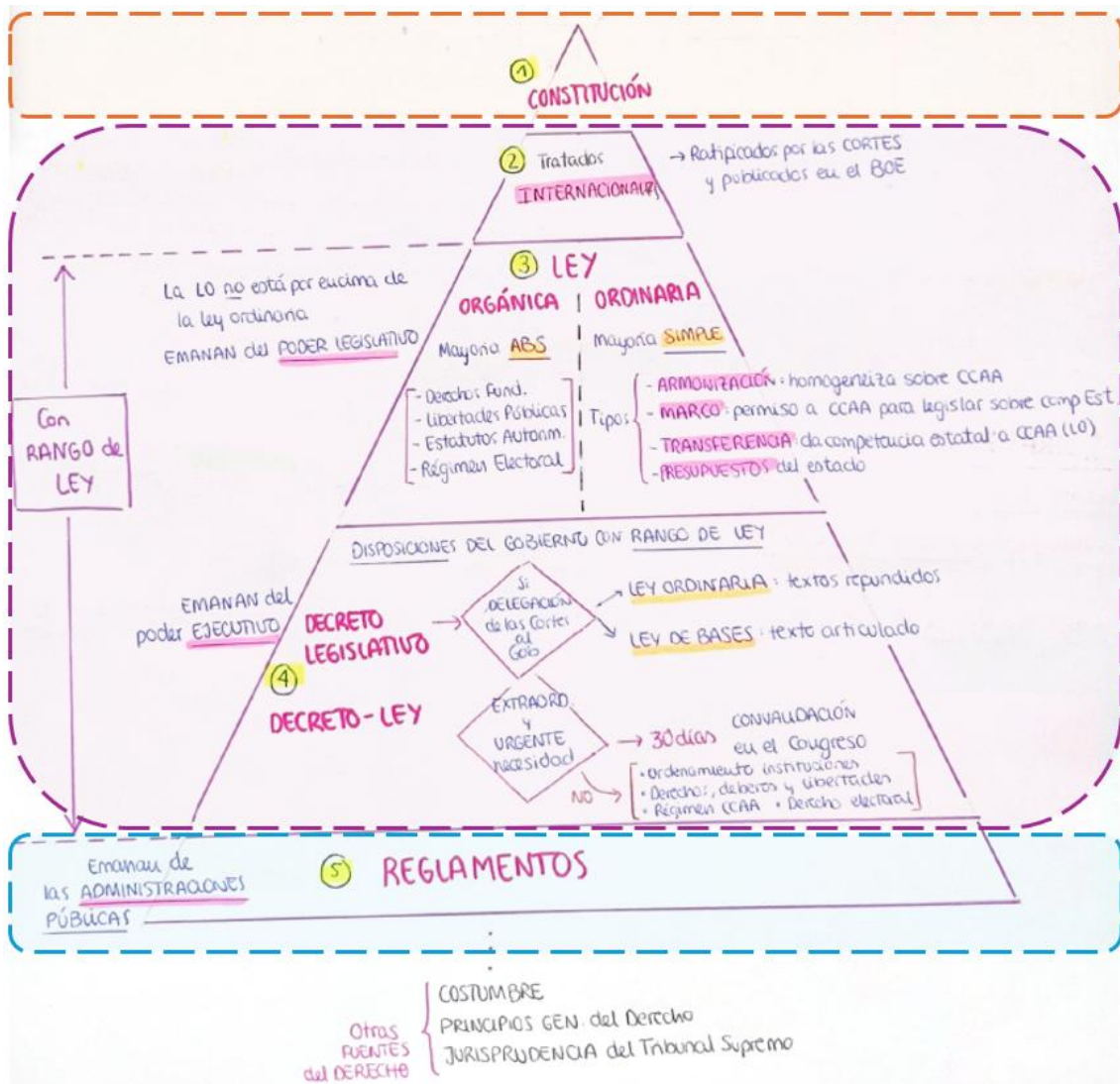


Figura 1: Jerarquía normativa

2 La Ley

En **sentido formal**, la ley es la norma escrita aprobada por el órgano titular de la potestad legislativa (las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos), mediante el procedimiento establecido constitucional y reglamentariamente. En **sentido material**, se considera ley toda disposición

general y abstracta que regula con carácter obligatorio situaciones jurídicas, con independencia del órgano que la dicte.

La ley se caracteriza, entre otros rasgos, por su **generalidad** (se dirige a una pluralidad indeterminada de supuestos y destinatarios), **abstracción** (tipifica categorías de hechos, no casos individuales), **obligatoriedad** y **coactividad** (su cumplimiento puede ser impuesto por los poderes públicos) y **vocación de permanencia**, aunque pueda ser modificada o derogada por normas posteriores. La regla general de **irretroactividad** de las leyes, salvo previsión expresa, se matiza en el artículo 9.3 CE respecto de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

En cuanto a su **sanción y promulgación**, las leyes aprobadas por las Cortes generales serán sancionadas por el Rey en el plazo de **15 días**, quien las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Sin publicación en el diario oficial correspondiente, la ley no entra en vigor ni produce efectos, en aplicación del principio de **publicidad normativa**.

**** Ampliación**

Artículo 2 del Código Civil

1. Las Leyes entrarán en vigor a los **veinte días** de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.
2. Las Leyes sólo se derogan por otras posteriores. La **derogación** tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la Ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una Ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
3. Las Leyes no tendrán **efecto retroactivo** si no dispusieren lo contrario.

Podemos distinguir las siguientes clases de leyes:

a) **Leyes estatales y leyes autonómicas:**

El artículo 66.2 de la Constitución atribuye a las Cortes Generales el ejercicio de la potestad legislativa del Estado, que se concreta en la facultad jurídica de elaboración de las leyes. Las leyes autonómicas poseen el mismo rango y fuerza que las leyes del Estado, pero tienen un campo material distinto en virtud de principio de competencia, como medio de delimitación del ámbito del ejercicio de la potestad normativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

b) **Leyes orgánicas y leyes ordinarias:**

- **Leyes Orgánicas:** van referidas a materias a las que la Constitución atribuye especial trascendencia y para cuya aprobación se requiere mayoría absoluta en el Congreso.

Conforme al **artículo 81.1 CE**, son Leyes Orgánicas

- Las relativas al desarrollo de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas
- Las que aprueban los Estatutos de Autonomía
- Las que aprueban el Régimen Electoral General
- Las demás previstas en la Constitución

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá **mayoría absoluta** del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE). Las materias objeto de ley orgánica están excluidas de la iniciativa popular y de la regulación por Decretos-Legislativos y Decretos-Leyes.

- **Leyes ordinarias:** son aquellas que se elaboran por el procedimiento habitual y se aprueban por mayoría simple. Regulan materias para las que no se exige la tramitación propia de las leyes orgánicas.

Como leyes ordinarias podemos distinguir las siguientes:

- Leyes marco: habilitan a las Comunidades Autónomas para dictar normas legislativas dentro de los principios y bases que fije la ley estatal
- Leyes de transferencia o delegación: el Estado cede facultades propias a las Comunidades Autónomas
- Leyes de armonización: permiten al Estado fijar principios necesarios para armonizar las disposiciones autonómicas cuando lo exija el interés general
- Leyes de Presupuestos del Estado
- Leyes de Pleno
- Leyes de Comisión

3 Las Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley

Además de dictar reglamentos, el Gobierno puede, en determinados supuestos y con los requisitos fijados en la Constitución, aprobar normas con fuerza de ley: los decretos-leyes y los decretos legislativos. Ambas categorías tienen el mismo rango que la ley formal y se sitúan al mismo nivel que las leyes ordinarias, si bien su fundamento y procedimiento son distintos y están sometidas a controles específicos.

3.1 El Real Decreto-Ley

El decreto-ley, regulado en el **artículo 86 CE**, es una disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno en casos de **extraordinaria y urgente necesidad**, que toma la forma de Real Decreto-Ley. Su utilización está sometida a importantes límites materiales, pues no puede afectar a

- El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado
- Los derechos, deberes y libertades fundamentales del Título I de la Constitución
- Al régimen de las Comunidades Autónomas
- Al derecho electoral general

Desde el punto de vista procedimental, el decreto-ley debe ser sometido inmediatamente a debate y votación en el **Congreso** de los Diputados, que ha de pronunciarse en el plazo máximo de **treinta días** sobre su convalidación o derogación, pudiendo acordar su tramitación como **proyecto de ley** por el **procedimiento de urgencia**.

La convalidación de un Real Decreto-Ley no supone su conversión en Ley, sino la conversión de un Real Decreto-Ley provisional en un Real Decreto-Ley definitivo.

Esta norma jurídica es especialmente creada para que el Gobierno pueda responder con rapidez ante situaciones urgentes.

3.2 El Real Decreto Legislativo

El decreto legislativo es la norma con rango de ley dictada por el Gobierno en virtud de una **delegación expresa** otorgada por las Cortes Generales mediante una **ley de bases** (para elaborar textos articulados) o una **ley ordinaria** de autorización (para aprobar textos refundidos), sobre materias no reservadas a la ley orgánica (artículo 82 CE).

Las características de este tipo de delegación son:

- Se otorga al poder ejecutivo de forma expresa (casos concretos y plazo para su ejercicio).
- Se agota con la publicación de la norma correspondiente.
- No puede ser implícita ni tener tiempo indeterminado.
- No permite su subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
- El destinatario de la delegación puede ser un Gobierno Autonómico, si la asamblea delegante es Autonómica.

Existen dos manifestaciones de esta legislación delegada: los textos articulados de leyes de bases y los textos refundidos.

- En el caso de los **textos articulados**, la ley de bases delimita el objeto y alcance de la delegación, así como los principios a los que debe ajustarse el desarrollo normativo.
- En los **textos refundidos**, la norma de delegación determina el ámbito de la refundición y puede autorizar al Gobierno a regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a integrar.

El **control** de los decretos legislativos se ejerce mediante tres tipos: los que le establezcan expresamente las leyes de la delegación, el control constitucional del Tribunal Constitucional y, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, los preceptos que excedan de los límites de la delegación pierden rango legal y se degradan a rango reglamentario, quedando sometidos al control contencioso-administrativo.

4 El Reglamento

4.1 Concepto

El reglamento administrativo es la disposición de carácter general dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria, con un rango inferior y subordinado a la ley. Comparte con esta su carácter escrito, general y abstracto, pero se diferencia en el origen (procede del poder ejecutivo, no del legislativo) y en su obligatoriedad subordinada, ya que no puede contradecir ni derogar normas de rango legal.

Entre las **características** principales del reglamento, cabe destacar:

- Es una norma de **carácter general** que se inserta en el ordenamiento jurídico.
- Procede del **poder ejecutivo**, de aquellos órganos de la Administración que tienen potestad reglamentaria.
- Está sometido a la ley por los principios de **legalidad y jerarquía normativa**.
- Inderogabilidad singular.
- Nulidad de pleno derecho de reglamentos ilegales.
- No constituye la legislación delegada.
- Se refiere a materias y servicios de la Administración.
- Puede adoptar diferentes formas: Decretos, Órdenes Ministeriales, etc.
- Como norma jurídica que es, puede desconocer y modificar derechos adquiridos por los particulares.

4.2 Clases de reglamentos

4.2.1 Por su origen

En función del órgano del que emanan.

- **Estatales:** proceden de la Administración del Estado.
- **Autonómicos:** emanan de las Comunidades Autónomas.
- **Locales:** proceden de Entidades Locales.
- **Institucionales y Corporativos:** provienen de la Administración institucional y corporativa (colegios profesionales).

4.2.2 Por sus efectos

- **Jurídicos:** regulan las relaciones *ad-extra* de la Administración y se dictan en virtud de la relación de supremacía general que existe entre la Administración y los ciudadanos.

- **Administrativos:** regulan la organización administrativa, es decir, son de carácter orgánico, o bien, si se refieren a los administrados, lo hacen en cuanto éstos están incursos en las llamadas relaciones de supremacía especial.

4.2.3 Por su relación con la Ley

- **Ejecutivos:** responden a la necesidad de completar y desarrollar la ley en que se apoyan, normalmente en virtud de una autorización o mandato expreso de la misma.
- **Independientes:** aquellos que operan sobre ámbitos distintos de los regulados por las leyes.

4.2.4 Por razón de los destinatarios

- **Generales:** se dirigen a una pluralidad indeterminada de individuos, el conjunto de los ciudadanos, sin precisarse características singulares de los sujetos a los que van a afectar.
- **Especiales:** esta relación une a la Administración con determinados ciudadanos por una situación de relación especial o singular frente a la Administración.

4.3 Potestad reglamentaria y sus límites

La potestad reglamentaria es el poder de dictar reglamentos que el ordenamiento atribuye al Gobierno del Estado, a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales. El **artículo 97 CE** reconoce expresamente esta potestad al Gobierno, y el **artículo 128.1 de la Ley 39/2015** la extiende a los restantes niveles territoriales.

La justificación de la **potestad reglamentaria** es la siguiente: *"la Ley, por sí misma, es insuficiente para regular la convivencia de la sociedad y la gestión de los intereses de la comunidad. Esta es la razón por la que la Ley llama al reglamento que una vez dictado conforme a Derecho pasa a formar parte del ordenamiento jurídico, complementando a la Ley".*

La potestad reglamentaria no resulta infinita sino sujeta a una serie de límites, que se clasifican habitualmente en límites materiales y formales.

4.3.1 Límites materiales

Artículo 103.1 de la Constitución Española

1. *La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.*

La expresión "Derecho" del **artículo 103.1 CE**, trasciende las normas escritas para alcanzar a otras normas y a los Principios Generales del Derecho. De este modo,

- **Principio de Reserva de Ley:** en la actualidad se encuentra consagrado en la Constitución para definir el ámbito material que corresponde a la Ley y al Reglamento.
- **Principio de Interdicción de la arbitrariedad:** constituye, en muchos casos, el parámetro de control insustituible de los reglamentos para su enjuiciamiento por los Tribunales.
- **Principio de irretroactividad de las normas:** la ley se aplicará al futuro y no al pasado.

4.3.2 Límites formales

- **Competencia:** los reglamentos deben dictarse por los órganos que tienen atribuidas competencias a tal efecto. En el ámbito de la AGE, hay que estar a lo dispuesto en la Ley 50/1997 del Gobierno y en la Ley 40/2015, de manera que:

- Mientras que el artículo 1 Ley 50/1997 reitera lo dispuesto en el artículo 97 CE, el artículo 22 Ley 50/1997 señala que el **Gobierno** ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título.
- El artículo 5.1.h) de la Ley 50/1997 señala que corresponde al **Consejo de Ministros** aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del **Consejo de Estado**, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
- El artículo 4.b) de la Ley 50/1997 y el artículo 61.a) de la Ley 40 /2015 atribuye a los **Ministros** ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
- Las autoridades de rango inferior a Ministro limitan su producción al campo de las Instrucciones, Circulares u Órdenes de servicio.
- Igualmente, gozan de potestad reglamentaria la Administración Autonómica (serán competentes, siguiendo el esquema estatal, el **Consejo de Gobierno**, el **Presidente de la Comunidad** y los **Consejeros**) y la Local (cuya competencia se atribuye al **Pleno de la Corporación** para dictar reglamentos de organización y ordenanzas).

ADMINISTRACIÓN	ÓRGANOS COMPETENTES
ESTADO	Presidente del Gobierno
	Consejo de Ministros
	Comisiones Delegadas del Gobierno
	Ministros
AUTONÓMICA	Consejo de Gobierno
	Presidente de la Comunidad
	Consejeros
ENTIDADES LOCALES	Pleno de la Corporación

Tabla 1: Cuadro resumen de competencias

- **Jerarquía:** se establece piramidalmente. El primer lugar lo ocupa la Constitución, a la que siguen las leyes y las normas con rango de Ley y, finalmente, los Reglamentos. Conforme al **principio de jerarquía** (artículo 9.1 de la CE) ninguna norma puede vulnerar otra de rango superior. El artículo 128.3 Ley 39/2015 señala que las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

5 Otras fuentes del derecho administrativo

Junto a la Constitución, la ley y el reglamento, el derecho administrativo se nutre de otras fuentes, que actúan de forma subsidiaria o indirecta. Estas son:

- **Fuentes subsidiarias:**
 - La costumbre
 - Los principios generales del derecho
- **Fuentes indirectas:**
 - La jurisprudencia
 - La doctrina científica

5.1 La Costumbre

La costumbre puede definirse como la reiteración de comportamientos en una comunidad con la convicción de su obligatoriedad jurídica, lo que implica un elemento material (práctica reiterada) y un elemento espiritual (conciencia de deber).

Según el artículo 1.3 del Código Civil, solo rige en **defecto de ley aplicable**, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.

Se habla de la costumbre *praeter legem* a aquella que regula situaciones para las que no existe ninguna norma escrita aplicable, sin oponerse a la ley.

5.2 Los principios generales del derecho

Los principios generales del derecho se aplican en **defecto de ley o costumbre**, sin perjuicio de su carácter informador de todo el ordenamiento, según el artículo 1.4 del Código Civil.

Expresan valores materiales básicos del sistema, como la igualdad, la buena fe, la proporcionalidad, la responsabilidad de la Administración, la protección de la confianza legítima, la seguridad jurídica o la interdicción de la arbitrariedad, y sirven tanto para interpretar las normas escritas como para integrar lagunas y controlar el ejercicio de potestades discrecionales.

5.3 La jurisprudencia

Según el artículo 1.6 del Código Civil, la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el **Tribunal Supremo** al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

